

 공정거래위원회 www.ftc.go.kr 배포일시 2012. 4. 5.(금)	보 도 자 료		함께하는 공정사회! 더 큰 희망 대한민국  공공누리 공공저작물 자유이용허락
	보도일시	2013. 4. 8.(월) 조간부터 보도가능 (방송 · 인터넷 매체 4. 7. 낮 12시부터)	
	담당부서	소비자정책국 약관심사과	
	담당자	과 장 이유태 044)200-4450 사무관 김준희 044)200-4455	

주식 투자정보 서비스계약 중도해지 거부 NO

- (주)MD파트너쉽의 주도주투자클럽 서비스 이용약관 및 환불규정 시정조치 -

- 공정거래위원회(위원장 직무대행 정재찬)는 ‘주도주투자클럽’ (<http://www.jesseclub.com>)이라는 인터넷 사이트를 통해 유사투자자문업*을 영위하는 (주)MD파트너쉽의 서비스 이용약관 및 환불규정을 심사하여 중도해지를 사실상 불허하는 조항 등 불공정약관을 자진하여 시정하도록 함.

* 유사투자자문업 : 불특정 다수의 가입자로부터 일정한 계약기간 동안 일정한 대가를 받고 SMS, 전자메일, 방송, 간행물 등을 통해 주식투자 정보제공 등 투자조언을 하는 업태로 별도의 요건 없이 금융위원회에 신고만 하면 영업할 수 있으며, 2013년 2월말 기준으로 598개 사가 신고하여 대부분 증권방송 · 인터넷 카페 · SNS 등을 통해 영업 중임.

- 소비자들의 주식시장의 높은 관심이 유사 투자자문 서비스이용으로 이어지면서 관련 소비자 피해가 지속적으로 증가하고 있음.

- 최근 2년간(2011년 ~ 2013년 2월) 접수된 유사 투자자문 관련 소비자 피해를 분석한 결과, 2011년 132건, 2012년 138건으로 증가추세에 있고, 가장 많이 접수되는 피해유형은 ‘계약해지’ 관련 분쟁임.

<유사 투자자문 서비스 피해 · 상담 접수현황>

2011년	2012년	2013년 2월말
132건	138(21)건	47건

* 괄호안의 숫자는 2012년 2월말까지 접수건수로 2013년 2월말에는 작년 동기대비 2.2배 증가함.

<피해유형별 상담 현황>

(단위 : 건, %)

구분	계약해지 등	투자손실	수익보장	부당행위	기타	소계
2011	110	5	8	6	3	132
2012	125	3	·	1	9	138
2013.2.	41	3	1	·	2	47
합계	276(87.1)	11(3.5)	9(2.8)	7(2.2)	14(4.4)	317(100.0)

* 자료출처 : 한국소비자원

【계약해지 및 환불거부 피해사례】

- * A씨는 2011. 6. 14. 주도주투자클럽 명품VIP서비스(24개월)에 가입하고 신용카드로 99만 원을 결제하였으나 홈페이지 운영이 제대로 되지 않고 수익률 안내도 없어 2011년 12월경 중도해지를 요청하였음. 그러나 자체 환불불가 조항을 이유로 거부함.
- * B씨는 2012. 10. 11. 인터넷 광고를 보고 주도주투자클럽 명품VIP서비스 (36개월)에 가입하고 199만 원을 무통장 입금하였음, 그러나 직장생활 시작으로 해당서비스 이용이 어렵게 되어 2012. 10. 18. 계약해지 및 환불을 요구하였으나 거부당함.

【불공정약관 및 시정내용】

1. 중도해지를 제한하는 조항

□ 약관조항

기존 약관조항	시정 후 약관조항
◇ 서비스이용약관 제8조(요금 및 유료정보 등) (3) 회사에서 제공하는 유료서비스 이용 회원은 특별한 사유가 없는 한 서비스 중도해지 또는 중지를 할 수 없다. 만약 부득이한 사정으로 인해 해지 또는 중지를 요청할 경우 회원은 명확한 근거서류를 FAX 또는 우편으로 회사에 서면 제출해야하며, 회사는 이를 검토 후 승낙 또는 자료가 명확하지 않을 경우 거부할 수 있다.	◇ 서비스이용약관 제8조(요금 및 유료정보 등) (3) 회사에서 제공하는 유료서비스 이용 회원은 언제든지 해지요청 할 수 있으며, 대금환급은 환불규정 및 약관에 따른다.

□ 불공정 사유 및 시정내용

- 주식투자정보를 제공하는 해당서비스는 ① 1개월 이상 서비스를 공급하는 계약으로 ② 중도해지 시 대금 환급의 제한 및 위약금의 약정이 있으므로 ‘방문판매 등에 관한 법률’ 상 계속거래에 해당됨.
- 계속거래의 소비자는 법률상 언제든지 계약을 해지할 수 있는 권리가 보장되어 있으나,

- 해당 약관조항은 원칙적으로 중도해지를 인정하지 않으면서 불가피한 사정이 있는 경우에도 사업자가 이를 거부할 수 있도록 규정하여 법률상 보장된 소비자의 해지권 행사를 제한하는 불공정약관임. (약관법 제9조 제1호).

⇒ 언제든지 중도해지가 가능하도록 약관조항 시정함.

*** 방문판매 등에 관한 법률(이하 '방판법')**

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

10. “계속거래”란 1개월 이상에 걸쳐 계속적으로 또는 부정기적으로 재화 등을 공급하는 계약으로서 중도에 해지할 경우 대금 환급의 제한 또는 위약금에 관한 약정이 있는 거래를 말한다.

제31조(계약의 해지) 계속거래업자등과 계속거래 등의 계약을 체결한 소비자는 계약기간 중 언제든지 계약을 해지할 수 있다. 다만, 다른 법률에 별도의 규정이 있거나 거래의 안전 등을 위하여 대통령령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

2. 환불신청 후 부당하게 대금입금을 지연하는 조항

□ 약관조항

기존 약관조항	시정 후 약관조항
◇ 환불시 금액 반환 세부약관 3. 환불신청 후 입금은 <u>요청한 주를 제외한 다음 주 금요일</u> 입금됩니다.	◇ 환불규정 3. 환불신청 후 입금은 <u>3영업일 이내</u> 입금됩니다.

□ 불공정 사유 및 시정내용

- 해당 약관조항은 ‘전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률’ 상 대금 환급기간인 3영업일 이내보다 **과도하게 긴 환급기간을 규정하여(월요일 해지 시 최장 12일 소요)** 고객에게 부당하게 불리한 불공정약관임. (약관법 제6조 제2항 제1호)

⇒ **3영업일 이내**에 대금 환급이 이루어지도록 시정함.

*** 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률**

제18조(청약철회등의 효과)

② 통신판매업자는 재화 등을 반환받은 날로부터 3영업일 이내에 이미 지급받은 재화 등의 대금을 환급하여야 한다. ... 이하 생략

3. 환불시 고객에게 결제수단 수수료를 부담시키는 조항

□ 약관조항

기존 약관조항	시정 후 약관조항
◇ 환불시 금액 반환 세부약관 1. 환불금액계산 - 결제수단 수수료(카드, 실시간 이체 수수료)를 공제한 잔액지급	◇ 환불규정 1. 환불금액계산 - 해당문구 삭제

□ 불공정 사유 및 시정내용

- 해당 약관조항은 카드결제 고객의 환불요청 시 수수료를 공제하고 환급해주어 카드거래 고객을 현금거래 고객에 비하여 불리하게 대우함.
- 이는 ‘여신전문금융업법’ 제19조 제3항에 위반될 뿐만 아니라 위약금 (총 결제대금의 10%)에 포함될 사업자의 실 손해를 고객에게 별도로 부담시키는 것이므로 부당하게 불리한 불공정약관임.(약관법 제6조 제2항 제1호)

⇒ 고객에게 수수료를 전가하는 약관조항을 삭제함.

* 여신전문금융업법

제19조(가맹점의 준수사항)

- ① 신용카드가맹점은 신용카드로 거래한다는 이유로 신용카드 결제를 거절하거나 신용카드 회원을 불리하게 대우하지 못한다.
- ③ 신용카드가맹점은 가맹수수료를 신용카드회원이 부담하게 하여서는 아니 된다.

【기대효과 및 향후계획】

- 이번 시정조치로 대표적인 민원다발 사업자인 (주)MD파트너십의 부당한 계약해지 제한 조항 등이 시정되어 소비자들의 억울한 피해 및 관련 분쟁이 줄어들 것으로 기대됨.
- 공정거래위원회는 앞으로 유사 투자지문업을 영위하는 타 업체들의 약관 사용실태를 확대 조사하여 불공정약관을 적극적으로 시정하고, 공정한 계약관행이 정착될 수 있도록 노력할 계획임.

【소비자 유의사항】

- ① 계약체결 시 중도해지 및 환불기준에 대하여 반드시 확인할 것.
- ② 방판법상 계속거래에 해당하는 경우, 약관상 중도해지가 인정되지 않더라도 법정해지권에 의해 해지가 가능하므로 억울한 피해를 입지 않도록 유의할 것.
- ③ 명확한 의사 전달을 위하여 서면(내용증명)으로 계약해지를 통보할 것.
- ④ 분쟁이 해결되지 않을 때는 한국소비자원 소비자 상담센터(☎1372)를 통해 상담한 후 피해구제를 신청할 수 있음.